

قانون الصناعة والتجارة

المنشور على الصفحة ٣٧٨٢ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٤٣٠٤ بتاريخ ١٠/١/١٩٩٨

المادة ١

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة ١٩٩٨) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٢

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة
الوزير : وزير الصناعة والتجارة
المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون.
المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة
تحقيقاً لسياستها واهدافها.

المادة ٣

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التمويل ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي (وزارة التمويل) و (وزير التمويل) بعبارتي (وزارة الصناعة والتجارة) و (وزير الصناعة والتجارة) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ المفعول.
ب- تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التمويل او وزارة التمويل او اي عقود تكون طرفاً فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال.

المادة ٤

المادة ٤ -

يلغى نص البند (هـ) من الفقرة (ب) من المادة (٤) بموجب قانون الاستثمار رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٤.
تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالإضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافذة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-
أ- في الصناعة:

١- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
٢- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
على ان تنشر في الجريدة الرسمية.

٣- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها

الوزير لهذه الغاية وتلتزم
المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.

ب- في التجارة:

تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:

١- مراقبة الاسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

٢- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها

وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.

٣- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.

٤- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.

٥- الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها

وكذلك تنظيم المعارض ، للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها

الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية.

ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-

١- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيق الى مجلس الوزراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.

٢- اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار

التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.

٣- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكولات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاريع.

د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها.

هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة ٥

لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول.

المادة ٦

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي:-

١- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية.

٢- ايرادات تشغيل مرافق الوزارة.

٣- المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب.

ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء

مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية.

ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي ، وتقوم

الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د- تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ٧

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية.
ب- يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة وفقاً للفقرة (أ) من
المادة (١١) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
والتأكد من مدى صلاحيتها
للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين
لتقديمهم الى المحكمة المختصة.

المادة ٨

المادة ٨ -

تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة
مواد المخزون الاستراتيجي
وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون
والتغيرات التي تطرأ عليه من
حيث نوع موادها وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية.

المادة ٩

المادة ٩ -

تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة
بمقتضاه او بناء على طلب
الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن
الاطلاع عليها متاحاً للجمهور
بوسيلة أخرى.

المادة ١٠

المادة ١٠ -

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك
البشري بإتلافها او بيعها
لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية.

المادة ١١

المادة ١١ -

أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها
سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون
ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع
فان على التاجر تنظيم كشف
باسعارها وتثبيتته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة.
ب- على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر
بيعها وان يحتفظ بنسخة منها
مدة لا تقل عن سنتين ، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب
ذلك.

المادة ١٢

المادة ١٢ -

أ - يحظر على أي شخص القيام بأي من التصرفات التالية:-

١- الاعلان عن تصفية محل بيع موجوداته بأسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية

اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات.

٢- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها.

٣- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان.

٤- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول

عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.

٥- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة

او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك

وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها

الوزير لهذه الغاية.

ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة

بتنفيذ احكام الفقرة (أ)

من هذه المادة.

المادة ١٣

المادة ١٣ -

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام

المادة (١١) من هذا القانون.

المادة ١٤

المادة ١٤ -

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام

البنود (١) و (٢) و (٣)

من الفقرة (أ) من المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة ١٥

المادة ١٥ -

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة

اشهر ولا تزيد على

سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من:-

١- خالف احكام البند (٤) من الفقرة (أ) من المادة (١٢) من هذا القانون.

٢- خالف احكام البند (٥) من الفقرة (أ) من المادة (١٢) من هذا القانون بادرارة الخطة المشار اليها

فيه او بتنظيمها

او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما

هو منصوص عليه في البند

(٥) من الفقرة (أ) من المادة (١٢) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال ضمن الخطة.

ج- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة في

الصحف المحلية على نفقة المحكوم

عليه.

المادة ١٦

المادة ١٦ -

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن

شهرين ولا تزيد على ستة

اشهر او بكثر العقوبتين كل من:-

١- باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة للاستهلاك البشري.

٢- اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها ، او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة

(١١) من هذا القانون.

٣- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون

والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً.

ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها.

المادة ١٧

المادة ١٧ -

تضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة مرة واحدة ، وذلك في حدود حدها الاعلى سواء في الغرامة او الحبس فاذا تكررت خلال

ثلاث سنوات اكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الاعلى وبالحبس ايضاً مدة لا تقل عن الحد الأدنى لمدة العقوبة المقررة

للمخالفة ولا تزيد على حدها الاعلى المنصوص عليه في المواد (١٤) و (١٥) و (١٦) من هذا القانون.

المادة ١٨

المادة ١٨ -

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال.

ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء

فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب

المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة.

ج- يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع

رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة.

د- لقاضي الامور المستعجلة ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من

المادة (١٩) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة

المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة

لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل

او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة.

هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها

وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد.

المادة ١٩

المادة ١٩ -

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة

وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة ٢٠

المادة ٢٠ -

لوزير ان يفوض خطياً اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة
او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات.

المادة ٢١

المادة ٢١ -

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.

المادة ٢٢

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واعداد شهادات تسجيل التجار.

المادة ٢٣

المادة ٢٣ -

أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (١٧) لسنة ١٩٩٢ كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (١٧) لسنة ١٩٩٢ او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة.

المادة ٢٤

المادة ٢٤ -

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.